

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 465/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นางมาตราหรือสมพร สาพรหม กับพวก

จำเลย

นายผดุงศักดิ์ ชาวอ่างทอง จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 2 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 268 วางโทษจำคุก 2 ปี และมีความผิดตามพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน ปรับ 900 บาท

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยแถลงในคำร้องประกอบว่าจะยื่นฎีกาต่อไป
(อันดับ 160 แผ่นที่ 5 แผ่นที่ 1)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวโดยศาลอุทธรณ์
ตีราคาประกัน 80,000 บาท (อันดับ 11,125)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยที่ 2 ยังมีได้ยื่น
ฎีกา จึงไม่มีเหตุสมควรให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 2 ในระหว่างนี้ไม่อนุญาต ให้ยก

คำร้อง

พิจาระห์แล้ว คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยที่ 2 ยังมีได้ยื่นฎีกา จึงไม่มีเหตุสมควรให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 2 ในระหว่างนี้ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-ปชา วรรณพินิจ-เสียง ตรีวิมล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>